الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

# دليـــــل الأســـــتاذ لكتـــــــاب

# الاقتصاد والمانجمنت والقانون

**شعبة التسيير والاقتصاد**

**السنة الثالثة من التعليم الثانوي**

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**من إعداد الأساتذة:**

**أحمد لهبيبات**

**ســـعد طـــــبري**

**محمد الأمين بن الزين**

**السنة الدراسية: 2007 ــ 2008**

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

## تقـــديـــم:

يتضمن دليل الأستاذ لكتاب "**الاقتصاد والمناجمنـــت والقـــانون**" علـــى توجيهات تتعلق بالجوانب المنهجية والمعرفية بهدف توضيح وتيسير استغلال محتوى الكتاب المدرسي.

تم عرض كل وحدة حسب الهيكلة التالية:

### الكفاءة المستهدفة:

وفق المنهاج الرسمي.

### مؤشرات التقويم:

وفق الوثيقة المرفقة للمنهاج الرسمي.

### التوجيهات المنهجية والمعرفية.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**المجال المفاهيمي الأول: الميكانيزمات الاقتصـــادية**

**الوحـــدة رقـــم (1): النـــقـــــود**

**الكفاءات المستهدفة:** يحدد دور النقود في الحياة الاقتصادية.

**مؤشرات التقويم:** ــ تعريف المبادلة ويحدد أشكالها.

ــ تعريف النقود ويحدد خصائصها ووظائفها.

ــ يحدد أشكال النقود.

ــ يحدد مهام البنك المركزي (بنك الجزائر).

ــ يحدد مكونات الكتلة النقدية.

ــ يبين حالة التوازن النقدي.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

- ✓ المبادلة هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء أخر.
- ✓ وللمبادلة أشكال تتمثل في: أ ــ المقايضة ب ــ المبادلة بواسطة النقود
- ✓ وتعرف النقود وظيفيا بأنها كل ما تفعله النقود.
- ✓ وللنقود عدد من الوظائف تتمثل في:
  - أ ــ وسيط للمبادلة
  - ب ــ مقياس للقيمة
  - ج ــ مستودع للقيم
  - د ــ وسيلة للمدفوعات الآجلة
- ✓ أشكال النقود:
  - أ ــ النقود المعدنية
  - ب ــ النقود الورقية
  - ج ــ النقود المصرفية
  - د ــ البطاقة الائتمانية
  - هـــ ــ النقود الالكترونية

www.bacdz.net موقع الأقطاب البكالوريا

- ✓ يعود للدولة وحدها حق إصدار النقود الورقية والمعدنية عبر التراب الوطني. ويفوض ممارسة هذا الحق للبنك المركزي (بنك الجزائر) دون سواه.
- ✓ تقوم البنوك التجارية بإصدار النقود المصرفية الالكترونية وبطاقات الائتمان وذلك تحت رقابة البنك المركزي.
- ✓ تتكون الكتلة النقدية من:

أ ــ النقود القانونية: وتشمل الأوراق النقدية والنقود المعدنية المساعدة.

ب ــ النقود الائتمانية: هي نقود غير قانونية، وهي عبارة عن التزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ معينة من النقود القانونية لصالح مختلف الأعوان الاقتصاديين عند الطلب.

- ✓ يحدث التوازن النقدي عندما يتحقق التعادل بين الطلب على النقود وبين كمية النقود المعروضة من طرف السلطات النقدية في زمن معين.

www.bac2z.net
موقع البكالوريا

**المجال المفاهيمي الأول: الميكانيزمات الاقتصـــادية**

**الوحـــدة رقـــم (2): الســـوق والأســـعار**

**الكفاءات المستهدفة:** ــ يحدد ســـعر التـــوازن في السوق.

**مؤشرات التقويم:** ــ يعرف السوق.
ــ يحدد أنواع الأسواق.
ــ يعرف السعر.
ــ يبين العناصر المحددة في السعر.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ يعرف السوق بأنه المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الوسطاء لتبادل سلعة أو خدمة معينة.
- ✓ يمكن التمييز بين الأنواع التالية للسوق: أ ــ سوق السلع والخدمات
  ب ــ سوق العمل
  ج ــ سوق الأوراق المالية
- ✓ يأخذ السوق أشكالاً مختلفة:

أ ــ المنافسة الكاملة أو التامة: في الواقع لا يوجد هذا النوع مـــن المنافسة لأنه لا يمكن أن تتحقق جميع شروط المنافسة التامة.

ب ــ المنافسة غير الكاملة: وفيها يمكن التمييز بين:

ــ المنافسة الاحتكارية ــ احتكار القلة ــ الاحتكار

- ✓ سعر السلعة عبارة عن التعبير النقدي عن قيمة هذه السلعة.
- ✓ يحدد السعر عن طريق: كل من الطلب والعرض

أ ــ يعرف الطلب على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عند سعر معين في وحدة زمنية معينة.

**ب** ــ يعرف العرض من سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المعروضة من هذه السلعة عند سعر معين في وحدة زمنية معينة.

- ✓ سعر التوازن هو ذلك السعر الذي يتحقق عنده التعـــادل بـــين الكميـــة المعروضة من سلعة ما مع الكمية المطلوبة من نفس السلعة. ويحـــدد سعر التوازن بيانيا عندما يتقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب.

www.bacdz.net

**المجال المفاهيمي الأول: الميكانيزمات الاقتصـــادية**

**الوحـــدة رقـــم (3): النظام المصرفي**

**الكفاءات المستهدفة:** ــ يحدد دور البنوك في الحياة الاقتصادية.

**مؤشرات التقويم:** ــ يعرف النظام المصرفي ويبين أهميته.

ــ يعرف البنوك ويحدد أنواعها.

ــ يحدد العمليات المصرفية.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ يعرف النظام المصرفي بأنه مجموعة المؤسسات المـــصرفية التـــي تتعامل بالائتمان في بلد ما. وبصفة عامة يمكن للنظام المصرفي أن يشتمل على: المـــصارف التجاريـــة، والمـــصارف المتخصـــصة، والمصرف المركزي، حيث يقف هذا الأخيـــر علـــى قمـــة النظـــام المصرفي لأي بلد.
- ✓ البنك (المصرف) هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل فـــي النقـــود والائتمان.
- ✓ تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسية وذلك كما يلي:

ــ قبول الودائع

ــ توظيف الأموال

ــ معاملات مصرفية أخرى

www.baodz.net موقع التحضير للبكالوريا

**المجـــال المفاهيمي الثانـــي** : المبـــادلات الدوليـــــة

**الوحـــدة رقـــم (4)**: التجارة الخارجية

**الكفاءات المستهدفة:** يحدد وضعية التجارة الخارجية من خلال ميزان المدفوعات

**مؤشرات التقويم:** ــ يعرف التجارة الخارجية ويبين أسباب قيامها وأهميتها.

ــ يوضح مكونات وحالة ميزان المدفوعات.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع والخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة.
- ✓ سياسة التجارة الخارجية هي مجموعة الإجراءات والوســائل التـــي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية خـــلال فتـــرة زمنيـــة معينة. يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية الخارجية ومنهمـــا تشتق مجموعة من السياسات الفرعية:

أ ــ مبدأ (سياسة) حرية التجارة: يدعو هذا المبدأ إلى إلغـــاء كافـــة أشكال القيود على التجارة الخارجية.

ب ــ مبدأ (سياسة) الحماية: يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولـــة عـــن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيـــود المختلفـــة على التجارة الخارجية.

www.baedz.net موقع التعليم البيداغوجي

- ✓ ميزان المدفوعات هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعـــاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولـــة ما وغير المقيمـــين فيها (العالم الخارجي) خلال فترة معنية عادة ما تكون سنة.
- ✓ يتكون ميزان المدفوعات من الحسابات التالية:

ـــ الحساب الجاري ـــ حساب رأس المال ـــ حساب الاحتياطيـــات الرسمية.

- ✓ يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحيـــة المحاســـبية، ولا يعني بالضرورة أن يكون متوازنا من الناحية الاقتصادية. وبناء على ذلك يمكن التمييز بين ثلاث حالات: حالة التوازن، حالـــة الفـــائض، حالة العجز.
- ✓ المنظمة العالمية للتجارة هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تعنى بقوانين التجارة ما بين الدول وتعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية.
- ✓ للمنظمة العالمية للتجارة مهام متعددة نذكر منها:

أ ـــ تحرير التجارة الدولية

ب ـــ مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول

ج ـــ الفصل في النزاعات التجارية

- ✓ يتضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة العالمية للتجارة ما يلي:

- المؤتمر الوزاري
- المجلس العام
- المجالس المتخصصة
- اللجان الفرعية
- المدير العام

www.bacdz.net موقع التعليم الجزائري

**المجـــال المفاهيمي الثانـــي** : المبـــادلات الدوليـــــة

**الوحـــدة رقـــم (5)**: الصـــــرف

**الكفاءات المستهدفة:** ــ يبين تأثير سعر الصرف على المبادلات الدولية

**مؤشرات التقويم:** ــ يحدد أنواع الصرف ويبين أسبابه.

ــ يحدد أنظمة الصرف.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ يعرف الصرف بأنه مبادلة عملة دولة ما مقابل عملة دولة أخرى.
- ✓ يمكن التمييز بين الصرف اليدوي والصرف المسحوب.
- ✓ يمكن التمييز بين الصرف العاجل والصرف الآجل.
- ✓ يعرف سوق الصرف بأنه هو السوق الذي تتم فيـــه عمليـــة مبادلـــة العملات الأجنبية المختلفة.
- ✓ يمكن التمييز بين سوق الصرف بـــين البنـــوك والـــسوق العـــالمي للصرف.
- ✓ يعرف سعر الصرف بأنه سعر إحدى العملتين بدلالة الأخرى.
- ✓ لا يوجد نظام صرف واحد يناسب جميع الدول ويتماشى مع مختلف الظروف، ولذلك يوجد نوعان لأنظمة الصرف: نظام الصرف الثابت ونظام الصرف المرن.
- ✓ إن سياسة سعر الصرف هي مجموعة الإجراءات والتدابير والوسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغيـــة تحقيـــق أهداف معينة.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

**المجـــال المفاهيمي الثـــالـــث** : الاختلالات الاقتصادية

**الوحـــدة رقـــم (6)**: البطـــــالـــة

**الكفاءات المستهدفة:** ــ يحدد أســباب ووسائل علاج ظاهرة البطالة.

**مؤشرات التقويم:**

- ــ يبين أسباب البطالة.
- ــ يحدد أنواع البطالة وآثارها.
- ــ يحدد إجراءات التخفيف من البطالة.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

- ✓ حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فإن البطال هو كل شخص يقدر على العمل، ويرغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مـــستوى الأجـــر السائد، ولكن دون جدوى.
- ✓ للبطالة أسباب متعددة، تختلف من مجتمع إلى أخر.
- ✓ للبطالة أنواع متعددة نذكر منها:البطالة الدورية البطالة الاحتكاكيـــة البطالة الهيكلية البطالة الفنية (التقنية) البطالة الجزئية.
- ✓ للبطالة آثار اقتصادية متعددة، نذكر منها: ضعف الإنتاج، ضـــعف الاستهلاك.
- ✓ للبطالة آثار اجتماعية متعددة، نذكر منها: تفشي الآفات الاجتماعيـــة، الهجرة.
- ✓ للبطالة آثار سياسية.

www.baedz.net موقع التعليم البيداغوجي

**المجـــال المفاهيمي الثـــالـــث** : الاختلالات الاقتصادية

**الوحـــدة رقـــم (7)**: التضخـــــم

**الكفاءات المستهدفة:** ــ يحدد الوسائل المختلفة لمعالجة ظاهرة التضخم.

**مؤشرات التقويم:** ــ يبين أنواع التضخم.

ــ يبين أسباب التضخم وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.

ــ يبين وسائل معالجة التضخم.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ يعرف التضخم بأنه "حركة صعودية للأســـعار تتميـــز بالاســـتمرار الذاتي، وهي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض"
- ✓ للتضخم أنواع متعددة نذكر منها: التضخم الظاهر (الطليق)، التضخم المكبوت، التضخم الكامن، التضخم الجامح، والتضخم الزاحف.
- ✓ للتضخم أسباب متعددة نذكر منها: تضخم ناشئ عن التكـــاليف، تـــضخم ناشئ عن الطلب، تضخم ناشئ عن إصدار النقود بكميات تفوق متطلبات الاقتصاد الوطني.
- ✓ للتضخم آثار اقتصادية متعددة منها: انخفاض قيمة العملة، انخفاض معدل الفائدة، انخفاض الادخار وزيادة الاستهلاك، انخفاض الإنتاج، محدوديـــة الاستثمارات.
- ✓ للتضخم آثار اجتماعية نذكر منها: ارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع معـــدل الفقر، التأثير السلبي على أصحاب الدخول الثابتة والمحـــدودة، ظهـــور الآفات الاجتماعية.
- ✓ لعلاج التضخم وللحد من تفاقمه تتبع الدولـــة مجموعـــة مـــن الـــسياسات الاقتصادية نذكر منها: سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار، وسياســـات مراقبة الإصدار النقدي.
- ✓ في حالة وجود عجز في الميزانية العامة للدولة تقوم الدولة بما يلي: تخفيض الإنفاق الحكومي، زيادة الضرائب علـــى الـــسلع الكماليـــة، اللجوء إلى الدين (القرض) العام.

www.bacdz.net

**المجال المفاهيمي الرابع:** المانجمنت (علم التسيير)

**الوحـــدة رقـــم (8):** القيـــــادة

**الكفاءات المستهدفة:** يبين العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة

**مؤشرات التقويم:**

- يحدد المواصفات الشخصية للقائد ويبين أثرها في اختيار أسلوب القيادة.
- يحدد أثر المرؤوسين والبيئة في اختيار أسلوب القيادة.
- يحدد نظرية تدرج الحاجات.
- يحدد نظرية ذات العاملين.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ القيادة هي القدرة على التأثير على المرؤوسين لتوجيـــه جهـــودهم لتحقيق أهداف المنظمة.
- ✓ للقيادة أساليب متعـــددة نـــذكر منهـــا: القيـــادة الفرديـــة، القيـــادة الديمقراطية، القيادة البيروقراطية، القيادة التكنوقراطية.
- ✓ إن تحديد أسلوب القيادة يتأثر بمجموعة من العوامل: المواصـــفات الشخصية للقائد، عوامل تخص المرؤوسين، وعوامل البيئة.
- ✓ يقصد بالدافعية تشجيع الأفراد وتحفيزهم واستنهاض هممهـــم لـــدفعهم للعمل أكثر وكسب إصرارهم من أجل تحقيق أهداف المنظمة بأقـــصى درجة من الكفاءة. هذه العملية تبدأ بالتأثير الخارجي على الفرد عـــن طريق رفع أجره مثلا. إلا أن نجاح هذه العملية يتوقف على جملة من العوامل الداخلية تتعلق بوضعية الفرد ونفسيته.
- ✓ هناك مجموعة من العوامل تؤثر في الدافعية هي: العوامل التنظيمية، العوامل الاجتماعية، العوامل النفسية.
- ✓ هناك عدد من النظريات المتعلقة بالحاجات التحفيزية وسنقتصر على نظريتي تدرج الحاجات وذات العاملين.

www.bacdz.net

**المجال المفاهيمي الرابع:** المانجمنت (علم التسيير)

**الـــوحـــدة رقـــم (9):** الاتصـــــــــال

**الكفاءات المستهدفة:** يبين دور الاتصال في المؤسسة.

**مؤشرات التقويم:**

- يحدد أشكال الاتصال ومكونات عملية الاتصال.
- يحدد أغراض الاتصال.
- يحدد معوقات عملية الاتصال.
- يحدد عوامل نجاح عملية الاتصال.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ الاتصال "هو عملية مستمرة تتضمن قيام أحد الأطراف بتحويل أفكار ومعلومات معينة إلى رسالة شفوية أو مكتوبة، تنقل من خلال وسيلة اتصال إلى الطرف الآخر".
- ✓ للاتصال شكلان: الاتصال الرسمي: وهو الاتصال الذي يـتم عبـر القنوات والمسارات الرسمية التي تحددها القواعد التي تحكم المنظمة.

الاتصال غير الرسمي: وهو الذي يتم عبر القنوات والمسارات غيـر الرسمية.

- ✓ لعملية الاتصال مكونات هي: المرسل، المـستقبل، الرسـالة، قنـاة الاتصال، والاستجابة (الرد).
- ✓ الاتصال هو وسيلة يستخدمها مختلف أفراد المؤسسة في تسيير نشاط مؤسستهم بغرض تحقيق مختلف أهدافها.
- ✓ حتى تكون عملية الاتصال ناجحة يجب أن تخلو من كـل معوقـات عملية الاتصال سواء تلك المتعلقة بالمرسل أو بالمستقبل أو بعمليـة الإرسال ذاتها.

www.baedz.net

**المجال المفاهيمي الرابع:** المانجمنت (علم التسيير)

**الوحـــدة رقـــم (10):** الـــرقـــابـــة

**الكفاءات المستهدفة:** ــ يحدد أساليب الرقابة.

**مؤشرات التقويم:**

ــ يظهر خصائص عملية الرقابة الفعالة.
ــ يميز بين أنواع الرقابة.
ــ يبين أساليب الرقابة التقليدية.
ــ يبين أساليب الرقابة المتخصصة.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ تشتمل عملية الرقابة على المراحل الرئيسية التالية:

مرحلة تحديد المعايير الرقابية: وفيها يتم تحديد المعايير الرقابية المناسبة.

مرحلة قياس الأداء (المردودية): وفيها يتم قياس الأداء الفعلي أي الأداء المنجز من طرف المنظمة.

مرحلة المقارنة بين الأداء الفعلي والمخطط: وهي مرحلة تلي مرحلة قيـــاس الأداء، وفيها تتم عملية المقارنة بين الأداء المنجز فعلا مع المعايير الرقابيـــة المحددة مسبقا.

مرحلة تحليل أسباب الانحرافات واتخاذ القرارات: وفيها يتم تحليـــل أســـباب وجود الانحرافات سواء كانت موجبة أو سالبة، لاتخاذ القرار المناسب لكل حالة.

- ✓ نذكر بأن هناك عدد من الخصائص يجب أن تتصف بها الرقابة حتى تكون عملية الرقابة فعالة.
- ✓ يمكن التمييز بين الأنواع التالية للرقابة: الرقابة المسبقة الرقابة أثناء التنفيذ (المتابعة) الرقابة اللاحقة.
- ✓ للرقابة أساليب متعددة تختلف باختلاف طبيعة النشاط وأهميته في داخـــل المؤسسة. و تنقسم هذه الأساليب إلى رقابة تقليدية ورقابة متخصصة.

www.bac-dz.net

**المجـــال المفاهيمـــي الخامس:** تسيير موارد المؤسسة

**الوحـــدة رقـــم (11):** التمـــويـــــل

**الكفاءات المستهدفة:** يبين كيفية تمويل المؤسسة

**مؤشرات التقويم:** – يحدد المهام الأساسية لوظيفة التمويل.
– يحدد مصادر التمويل الداخلية والخارجية.
– يحدد أنواع عمليات تمويل المؤسسة الاقتصادية.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ لا يمكن القيام بمختلف وظائف المؤسسة دون توافر الأموال اللازمة لذلك، ومن أجل هذا تعمل وظيفة التمويل على احتفاظ المؤسســة بــشكل دائــم بأموال كافية تجعلها قادرة على مقابلة التزاماتها عند حلول مواعيدها.
- ✓ تتلخص المهام الأساسية لوظيفة التمويل في: تحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس الأموال اللازمة، إعداد برنامج التمويل للمؤسسة، تنظــيم الخزينـــة، وتـــسيير رؤوس الأموال المتاحة.
- ✓ تتلخص مصادر تمويل المؤسسة في:

أ ــ التمويل الذاتي: ويتمثل في الاحتياطات، المؤونات، والاهتلاكات.

ب ــ التمويل الخارجي: ويقصد به كل المبالغ التي تأتي مــن خــارج المؤسسة بهدف تمويل مختلف عمليات المؤسسة.

- ✓ تتلخص عمليات تمويل المؤسسة الاقتصادية في:

ــ التمويل قصير المدى (الأجل): تلجأ المؤسسة للتمويل قصير الأجــل من أجل تمويل العمليات الجارية مثل العمليات التجارية وعمليات الاستغلال، ويتم ذلك عن طريق الائتمان المصرفي والائتمان التجاري.

ــ التمويل المتوسط وطويل المدى (عمليات الاستثمار): تلجأ المؤســسة للتمويل المتوسط وطويل الأمد من أجل تمويل مختلف عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسة مثل اقتناء الآلات والتجهيزات... ويمكن لهذا النوع مــن التمويل أن يتم عن طريق السندات والقروض متوسطة وطويلة الأجل.

www.bacdz.net

**المجـــال المفاهيمـــي الخامس:** تسيير موارد المؤسسة

**الوحـــدة رقـــم (12):** الإنتـــــاج

**الكفاءات المستهدفة:** يبين تأثير القدرة الإنتاجية على مكانة المؤسسة الاقتصادية

**مؤشرات التقويم:**

- يحدد أهداف وظيفة الإنتاج.
- يحدد المراحل الأساسية لعملية الإنتاج.
- يحدد كيفية مراقبة عملية الإنتاج.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ تعتبر وظيفة الإنتاج من بين أهم وظـــائف المؤســـسة، وهـــي تتعلـــق بتخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة عملية الإنتاج.
- ✓ تهدف وظيفة الإنتاج إلى تطوير المنتجات، وتطوير طـــرق الإنتـــاج، وزيادة الإنتاج، وتحسين الأداء.
- ✓ لعملية الإنتاج عدة مراحل:

أ ــ مرحلة الدراسة: وتتم فيها دراسة السوق بالنسبة للمنتـــوج المـــراد إنتاجه من طرف المؤسسة.

ب ــ مرحلة التخطيط: تتم فيها صياغة أهداف عملية الإنتـــاج وتحديـــد الوسائل والأساليب التي سيتم استخدامها لتحقيق هذه الأهداف.

ج ــ مرحلة التنفيذ: وفيها يتم تنفيذ برامج الإنتاج المخططة.

- ✓ يجب على المؤسسة أن تقوم بعملية الرقابة بـــشكل شـــامل ومـــستمر. وتشمل هذه العملية كل من عملية المتابعة، وعملية المراقبة اللاحقة.

www.bac2.net

**المجـــال المفاهيمـــي الخامس** : تسيير موارد المؤسسة

**الوحـــدة رقـــم (13):** التقـــييس

**الكفاءات المستهدفة:** يحدد مكانة التقييس في التنظيم الهيكلي للمؤسسة.

**مؤشرات التقويم:** ــ يبين مكانة التقييس في التنظيم الهيكلي للمؤسسة.

ــ يبين علاقة التقييس بالنوعية.

ــ يبين علاقة التقييس بالبيئة.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

التقييس هو نشاط أو وظيفة تعنـــى بوضـــع المواصـــفات القياســـية (المعيارية) التي تحدد خصائص ومعايير الجودة والأداء للسلع والخدمات.

- ✓ لا يوجد تنظيم معياري أو تنظيم أمثل لوظيفة التقييس فـــي الهيكـــل التنظيمي للمؤسسة، حيث يختلف هذا التنظيم من مؤسسة إلى أخرى، وداخل المؤسسة ذاتها من وقت إلى آخر.
- ✓ إن كلمة الجودة لا تعني الأفضل أو الأحسن كما يظن البعض، فلهذا المصطلح مفاهيم متعددة.
- ✓ تتمثل خصائص الجودة في الخصائص الفنية، الخصائص الاقتصادية.
- ✓ إن مراقبة النوعية هي عملية التأكد من مطابقـــة المنتـــوج للمواصـــفات المحددة سلفا، وتصحيح الانحرافات إن وجدت. وتتم هذه المراقبة علـــى أربع مستويات: على مستوى المؤسسة، وعلى مستوى المهنة الواحـــدة، وعلى مستوى الوطن الواحد، على مستوى مستعملي المنتوج.
- ✓ التقييس يأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة وحماية المستهلك

www.pacdz.net

**المجـــال المفاهيمـــي الخامس : تسيير موارد المؤسسة**

**الوحـــدة رقـــم (14): الموارد البشرية**

**الكفاءات المستهدفة: يبين أهمية تسيير الموارد البشرية للمؤسسة**

**مؤشرات التقويم:**

- يحدد مهام وظيفة الموارد البشرية.
- يحدد التسيير التقديري للموارد البشرية.
- يحدد أشكال التوظيف.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ تتمثل وظيفة تسيير الموارد البشرية في وضع واتخـــاذ الإجـــراءات والقرارات التي تؤثر بصفة مباشرة على هذه الموارد.
- ✓ تتلخص مهام وظيفة تسيير الموارد البشرية في: المهـــام الإداريـــة، ومهام التسيير، والمهام الإعلامية.
- ✓ يقصد بالتسيير التقديري للموارد البشرية تحديد احتياجات كل قـــسم من أقسام

المؤسسة من الموارد البشرية سواء من الناحية النوعية أومن الناحيـــة الكمية.

- ✓ يمكن أن يتم التوظيف من ضمن الموارد البـــشرية المتاحـــة داخـــل المؤسسة سواء بالترقية أو بالتحويل، كما يمكن أن يتم مـــن خـــارج المؤسسة.
- ✓ يقصد بعملية التكوين مجموعة الإجراءات والأنشطة التي تقوم بهـــا المؤسسة بهدف تطوير وتنمية المعارف والمهـــارات لـــدى عمالهـــا لتحسين الأداء بما يتماشى مع طبيعة العمل المرتقب.
- ✓ ضرورة التمييز بين التوظيف والاستقطاب.

www.bacdz.net

- ✓ فالاستقطاب هو اكتشاف وتحديد وجذب المترشحين من الأفراد القادرين والمهتمين بالوظائف الشاغرة الحالية أو المتوقعة.
- ✓ التوظيف هو إعطاء المترشحين الذين تم اختيارهم الوظائف الشاغرة وتكليفهم بمجموعة من الواجبات والمسؤوليات.
- ✓ للتوظيف شكلان، توظيف داخلي وآخر خارجي.

أ ــ التوظيف الداخلي: هو إعطاء الوظائف الشاغرة للأفراد الذين يشتغلون بالمؤسسة، ويتم ذلك عن طريق الترقية والنقل والتحويل.

ب ــ التوظيف الخارجي: تلجأ المؤسسة إلى التوظيف الخارجي لتلبية احتياجاتها من كفاءات ومواهب معينة غير متوفرة داخل المؤسسة. يكون التوظيف من مصادر مختلفة مثل مكاتب القوى العاملة، وخريجي المعاهد والجامعات...

- ✓ الأجر هو عائد عنصر العمل، وهو المقابل أو التعويض الذي يتلقاه العامل من صاحب العمل نظير قيام العامل بعمل معين. يمكن التمييز بين أنواع مختلفة من الأجور: النقدية، العينية، الاسمية، الحقيقية، الزمنية، وبالقطعة.
- ✓ يتكون الأجر من قسمين أساسيين، قسم ثابت يسمى بأجر المنصب أو الأجر الأساسي، وقسم متغير يتكون من مجموع التعويضات والحوافز المالية المرتبطة بالإنتاج أو بالأقدمية.
- ✓ سياسة الأجور هي مجموعة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المؤسسة الاقتصادية في مجال الأجور من أجل تحقيق هدفها الأساسي والمتمثل في تحقيق أقصى ربح ممكن.

www.bedz.net

# القـــــــانون

**المجال المفاهيمي الأول:** العقــود والشركات التجارية

الوحـــدة رقـــم (1): عـــقـــــد البيـــع

الكفاءات المستهدفة: ــ يبين آثار عقد البيع.

**مؤشرات التقويم:**

ــ يميز بين البيع المدني والبيع التجاري.

ــ يحدد الأركان الموضوعية والشكلية لعقد البيع.

ــ يبين التزامات البائع والمشتري.

ــ يبرز وسائل إثبات عقد البيع.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي:(البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي.)
- ✓ تكمن أهمية التمييز بين البيع المدني والبيع التجاري في تكييف التصرف وإخضاعه من حيث المبدأ لأحكام القانون المدني أو القانون التجاري.
- ✓ ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية وأخرى شكلية.
- ✓ تتضمن الأركان الموضوعية: الرضـــا، الأهليـــة، المحـــل، الســـبب.

www.bacdz.net موقع البكالوريا

- ✓ يقصد بالأركان الشكلية الكتابة أي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل في الموثق الذي يتولى تحرير العقود التي يحدد القانون صيغتها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح تسهل قراءته.
- ✓ تترتب على عقد البيع الصحيح التزامات متبادلة ومتقابلة في ذمة كل من البائع والمشتري.
- ✓ يتم إثبات عقد البيع وفقا لوسائل الإثبات في المعاملات التجارية، وقد حددت المادة 30 من القانون التجاري وسائل الإثبات في المسائل التجارية.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**المجال المفاهيمي الأول:** العقــود والشركات التجارية

**الوحــدة رقــم (2):** عقــد الشــركة

**الكفاءات المستهدفة:** ــ يبين آثار عقد الشركة وأسباب انقضائه.

**مؤشرات التقويم:** ــ يحدد الأركان الموضوعية والشكلية لعقد الشركة.

ــ يبين جزاء الإخلال بعقد الشركة.

ــ يوضح أسباب انقضاء عقد الشركة.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ تعرف المادة 416 من القانون المدني عقد الشركة: (الــشركة عقــد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المــساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهــدف اقتــسام الربح...)
- ✓ تقوم الشركة كعقد على أركان موضوعية عامة وأركان موضــوعية خاصة.
- ✓ يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية بطلان عقــد الشركة، ويختلف نوع هذا البطلان تبعا لأهمية الركن المتخلــف، فقــد يكون هذا البطلان نسبيا وقد يكون مطلقا وقد يكون من نوع خاص.
- ✓ تنقضي الشركة لعدة أسباب منها العامة والتي تطبق على جميع أنواع الشركات، ومنها الخاصة بنوع معين من الشركات والتي تقوم أساســا في تكوينها على الاعتبار الشخصي لكل شــريك، ولا يترتــب علــى انقضاء الشركة زوال شخصيتها المعنوية وإنما تبقى إلى حين التصفية.

www.baedz.net موقع التحضير للبكالوريا

**المجال المفاهيمي الأول:** العقــود والشركات التجارية

**الوحــدة رقــم (3):** شــركة التضامن

**الكفاءات المستهدفة:** ــ يحدد خصائص شركة التضامن.

**مؤشرات التقويم:**

ــ يحدد مفهوم الشركات التجارية ويصنفها.

ــ يبين خصائص شركة التضامن وكيفية تأسيسها وأسباب انقضائها.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ تنص المادة 416 من ق م على أن الشركة:(عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...). وتنص المادة 544 من ق ت ج على أن الطابع التجاري لشركة ما يتحدد إما بشكلها أو بموضوعها.
- ✓ تنقسم الشركات التجارية بمختلف أشكالها إلى ثلاثة أنواع رئيسية: شركات الأشخاص، وشركات الأموال، والشركات ذات الطبيعة المختلطة.
- ✓ تعرف شركة التضامن بأنها شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يُسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.
- ✓ تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة، والشروط الشكلية.
- ✓ تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562 و 563 من القانون التجاري.

www.baqdz.net

**المجال المفاهيمي الأول:** العقــود والشركات التجارية

**الوحــدة رقــم (4):** شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة

**الكفاءات المستهدفة:** ــ يحدد خصائص شركة المساهمة والــشركة ذات المــسؤولية المحدودة.

مؤشرات التقويم: ــ يحدد خصائص شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ــ يوضح كيفية تأسيس شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ــ يبين أسباب انقضاء شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها: (الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...).
- ✓ تتميز شركة المساهمة بالخصائص التالية:

أ ــ ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.

ب ــ يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها.

ج ــ تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم، ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر.

د ــ لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته.

www.bacdz.net

✓ تتكون شركة المساهمة وفق نوعين من إجراءات التأسيس: التأسيس اللجوء العلني للادخار، التأسيس دون اللجوء العلني للادخار.

✓ تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي، ويمكن ان يتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية في الحالة التي نصت عليها المادة 715 مكرر20 من القانون التجاري.

✓ تعرف المادة 564 فقرة 1 من ق ت ج الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتكون من عدة أشخاص:(تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص.)

✓ طبقا للمادة 565 و 568 من القانون التجاري يتولى إبرام عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يمثلونهم ويجب أن يتضمن القانون الأساسي ذكر قيمة الحصص العينية المقدمة من طرف الشركاء. ولقيام الشركة يجب إلى جانب الأركان الموضوعية العامة للشركات توافر الأركان الموضوعية الخاصة والإجراءات الشكلية.

✓ تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية كانتهاء أجلها أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله الشركة، فلا تبقى فائدة من استمرارها، وتنقضي كذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسببين خاصين هما:

أ ــ إذا ما فاق عدد الشركاء عشرون (20) شريكا.

ب ــ تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا ما قل رأس مالها عن 100000دج ولم يرتفع إلى هذا المبلغ خلال سنة.

**المجال المفاهيمي الثاني:** علاقـــات العمـــل

**الوحـــدة رقـــم (5):** علاقـــات العمـــل الفردية

**الكفاءات المستهدفة:** ــ بين التزامات طرفي علاقة العمل الفردية.

**مؤشرات التقويم:**

- ــ يحدد أنواع عقد العمل.
- ــ يحدد العناصر الأساسية لعقد العمل.
- ــ يحدد التزامات العامل والتزامات صاحب العمل.
- ــ يحدد كيفية تنظيم علاقات العمل الفردية.
- ــ يحدد حالات تعليق علاقات العمل الفردية.
- ــ يحدد حالات إنهاء علاقات العمل الفردية.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ يعرف قانون العمل بأنه مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة، وما يترتب عنها من التزامات وحقوق ومراكز قانونية للطرفين.
- ✓ يعرف عقد العمل بأنه اتفاق يلتزم بموجبه شخص هو العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة شخص آخر، وتحت إشرافه وإدارته هو المستخدم أو صاحب العمل مقابل أجر، ومن الواضح أن عقد العمل يشمل الأعمال المادية والفكرية.

www.bacdz.net موقع البكالوريا

- ✓ اعتمادا على معيار المدة يمكن تقسيم أنواع عقد العمل إلى نوعين: عقد غير محدد المدة وعقد محدد المدة.
- ✓ تتمثل العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل في: الأجر، الزمن والتبعية.
- ✓ تنشأ آثار علاقة العمل مباشرة بمجرد إجراءات إبرامها وفق شروط وأحكام القوانين المعمول بها. وتترتب عن عقد العمل التزامات متبادلة يتعين القيام بها من الطرفين المتعاقدين: العامل وصاحب العمل.
- ✓ تخضع علاقات العمل الفردية لمجموعة من الأحكام والشروط التي حددها القانون.
- ✓ ان تعليق أو تجميد علاقة العمل هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنهاء أو قطع علاقة العمل، وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في أدائه لمهامه والتزاماته المهنية، وان أسباب هذا التعليق تحدده المادة 64 من قانون العمل.
- ✓ تنتهي علاقة العمل لأسباب مختلفة إما قانونية أو اقتصادية، هذه الأسباب تنص عليها المادة 66 من قانون العمل.

www.bacdz.net موقع الباكالوريا

**لمجال المفاهيمي الثاني:** علاقـــات العمـــل

**الوحـــدة رقـــم (6):** علاقـــات العمـــل الجماعية

**الكفاءات المستهدفة:**

ـــ يبين محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل وتسوية النزاعات الناتجة عنها.

مؤشرات التقويم:

ـــ يحدد محتوى الاتفاقيات الجماعية للعمل ودور النقابة فيها.

ـــ يعرف النزاعات الجماعية للعمل.

ـــ يوضح كيفية تسوية النزاعات الجماعية للعمل من المصالحة إلى غاية التحكيم.

ـــ يحدد الشروط القانونية للإضراب.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ الاتفاقية الجماعية للعمل هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين مستخدم أو عدة مستخدمين أو النقابات التي تمثلهم من جهة، وبين التنظيمات النقابية الممثلة للعمال من جهة أخرى.
- ✓ تتفاوض الأطراف المعنية في المواضيع المحددة في المادة 120 من قانون العمل من أجل التوصل التي اتفاقية جماعية.
- ✓ يبدأ تنفيذ الاتفاقيات الجماعية للعمل بتسجيلها لدى إدارة مفتشية العمل وكتابة ضبط المحكمة الموجودتين في الأماكن المحددة قانونا.

www.bacdz.net موقع التحضير البكالوريا

- ✓ تعد باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع المعمول به، غير أنه لا يمكن أن يؤدي بطلان العمل إلى ضياع الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه.
- ✓ ويعد باطلا كل بند يتضمنه عقد العمل مخالف لأحكام التشريع وتحل محله أحكام قانون العمل بقوة القانون.
- ✓ تعرف النزاعات الجماعية للعمل بأنها تلك الخلافات التي تثور بين مجموعة العمال أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة، وأصحاب العمل أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة ثانية، حول تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو تنظيمية أو اتفاقية جماعية تتعلق بشروط وأحكام وظروف العمل، أو بالمسائل الاجتماعية والمهنية والاقتصادية المتعلقة بالعمل، أو بأي أثر من آثار العلاقة الجماعية للعمل.
- ✓ إذا ثار خلاف بين الأطراف المعنية حول اتفاقية جماعية للعمل تتم معالجته وفقا لطرق تسوية النزاعات الجماعية المتمثلة في: المصالحة، الوساطة، التحكيم.
- ✓ إذا فشلت حلول التسوية الودية للنزاعات الجماعية للعمل يلجأ العمال إلى أسلوب للضغط على أصحاب العمل يتمثل في الإضراب عن العمل.
- ✓ الإضراب هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ويعتبر من الحريات العامة التي كرسها الدستور الجزائري.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

**المجال المفاهيمي الثالث:** الماليـــة العامـــة

**الوحـــدة رقـــم (7):** الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة)

**الكفاءات المستهدفة:** ــ يبين مكونات الميزانية العامة ومراحلها.

**مؤشرات التقويم:** ــ يحدد مكونات الميزانية العامة ويصنفها.

ــ يحدد كيفية تحضير وتنفيذ الميزانية العامة ومراقبتها.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ يمكن تعريف المالية العامة بأنها العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، وهو ذلك النشاط الذي تبذله الهيئات في سبيل الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لإنفاقها من أجل الوصول إلى إشباع وتغطية الحاجات العامة. والهيئات التي تمارس نشاطا بقصد إشباع الحاجات العامة هي الأشخاص المعنوية العامة أي الدولة، الولايات البلديات والهيئات العامة.
- ✓ تعرف النفقة العامة بأنها مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي بقصد إشباع حاجة عامة.
- ✓ تعرف الإيرادات العامة بأنها المبالغ النقدية التي تحصل عليها الهيئات العامة للدولة من مصادر مالية مختلفة وتخصص لتغطية النفقات العامة، ويتم تحصيل الإيرادات العامة على أساس مبدأ المساواة في الأعباء بين المواطنين خاصة في مجال الجباية.
- ✓ تتمثل مصادر الإيرادات العامة في: الضرائب والرسوم، وعائدات ممتلكات الدولة، والقروض العامة، والتحويلات.
- ✓ تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية، والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

www.bacdz.net

- ✓ تقوم الميزانية العامة للدولة على خمسة مبادئ أساسية هي: مبدأ السنوية، مبدأ العمومية، مبدأ الوحدة، مبدأ عدم التخصص، مبدأ التوازن.
- ✓ تمر الميزانية العامة للدولة بمراحل مختلفة هي: مرحلة الإعداد أو التحضير، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة الرقابة.
- ✓ يعرف قانون المالية بأنه مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات والتقديرات التي تحدد خلال سنة مدنية مجمل إيرادات وأعباء الدولة.
- ✓ ينقسم قانون المالية إلى نوعين رئيسيين هما: قانون المالية الأولي السنوي، قانون المالية التكميلي الذي يدخل تعديلات على قانون المالية السنوي. يحتوي قانون المالية السنوي على بابين:
  - **الباب الأول:** يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق ووسائل تحصيل الإيرادات وعمليات القروض الموجهة لتغطية نفقات الخزينة العامة، ويحدد هذا الباب أيضا المعطيات العامة التي تضمن التوازن المالي.
  - **الباب الثاني:** يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة والتي تحدد المبلغ الإجمالي للاعتمادات المخصصة للخدمات والنفقات الخاصة بكل وزارة، ويحتوي هذا الباب أيضا على الحسابات الخاصة بالخزينة العامة والترتيبات التشريعية المتعلقة بالأعباء المالية الجديدة.

www.baedz.net

**المجال المفاهيمي الثالث:** الماليـــة العامـــة

**الوحـــدة رقـــم (8):** الضرائب والرسوم

الكفاءات المستهدفة: ــ يحدد أهداف الضريبة وكيفية تنظيمها الفني.

مؤشرات التقويم: ــ يبين خصائص الضريبة والرسم.

ــ يبين أنواع الضرائب وأهدافها.

ــ يبين التنظيم الفني للضريبة.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ تعرف الضريبة بأنها خدمة مالية أو تأدية نقدية، تفرض على الأفراد جبرا من السلطة العامة دون مقابل وبصفة نهائية، من أجل تغطية النفقات العامة، وتحقيق الأهداف المحددة من طرف الدولة.
- ✓ ويعتبر تحديد الضريبة ونسبتها وطرق تحصيلها من اختصاص السلطة التشريعية.
- ✓ تتميز الضريبة بالخصائص التالية:الضريبة ذات شكل نقدي، الضريبة لها طابع إجباري ونهائي، تغطية الأعباء العامة.
- ✓ الرسم هو مقابل نقدي يدفعه الفرد مقابل خدمة تؤديها له هيئة عامة، أو نفع خاص يستفيد منه دون أن يوجد حتما تكافؤ بين قيمة الرسم والتكلفة الحقيقية للخدمة المؤداة.
- ✓ ويخضع إنشاء وفرض الرسم لرخصة وموافقة السلطة التشريعية ماعدا نوعا معنيا من الرسوم شبه الجبائية تفرضه الإدارة لفائدة ولمصلحة شخص عام أو خاص غير الدولة أو جماعات إقليمية ومؤسساتها الإدارية، من أجل تحقيق غرض اقتصادي أو اجتماعي.

www.bacdz.net

- ✓ قواعد الضريبة هي مجموعة القواعد التي يتعين على المشرع إتباعها ومراعاتها عند وضع أساس النظام الضريبي في الدولة، وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة المكلف بالضريبة، ومصلحة الخزينة العامة، وتتمثل هذه القواعد في: العدالة، واليقين، والملائمة، والاقتصاد في التحصيل.
- ✓ تفرض الضريبة على الأفراد من أجل تحقيق أغراض وأهداف معينة مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية.
- ✓ تقسم الضرائب من حيث طبيعتها إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة.
- ✓ التنظيم الفني للضريبة يقصد به المعالجة الفنية للضريبة أو القواعد الفنية المتبعة في تحديد وعاء الضريبة، وسعر الضريبة، وتحصيل الضريبة.
- ✓ يقصد بوعاء الضريبة المادة الخاضعة للضريبة. ويتم تحديده بأحد الأسلوبين:

التحديد الكيفي لوعاء الضريبة، التحديد الكمي لوعاء الضريبة.

- ✓ معدل الضريبة هو معدل أو نسبة الضريبة الواجب دفعها من طرف المكلف بها.
- ✓ يعني تحصيل الضريبة مجموعة الإجراءات والقواعد المتبعة لنقل الضريبة من المكلف بها إلى الخزينة العمومية على أساس الواقعة المنشئة لها.
- ✓ هناك طريقتان لعملية تحصيل الضريبة طريقة التحصيل المباشر، التحصيل عند المنبع.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

**المجال المفاهيمي الثالث:** الماليـــة العامـــة

**الوحـــدة رقـــم (9):** الضريبة على الدخل الإجمالي

**الكفاءات المستهدفة:**

ـــ يحدد مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي.

**مؤشرات التقويم:**

ـــ يبين خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي.

ـــ يبين مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي.

ـــ يحسب الضريبة على الدخل الإجمالي.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ يقصد بالضريبة على الدخل الإجمالي بأنها تلك الضريبة التي تفرض على مجموع الدخل المتحقق للمكلف بالضريبة من مصادر متعددة.
- ✓ يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية.
- ✓ تطبق هذه الضريبة على أنواع معينة من المداخيل وعلى فئة من الأشخاص تحددها المادة رقم 3 من قانون الضرائب.
- ✓ تفرض ضريبة على المداخيل الشخصية للمكلف بها وعلى مداخيل أولاده وكذلك على الأشخاص الذين يسكنون معه ويتكفل بهم. يعفى الأولاد من الضريبة إذا كان سنهم أقل من 18 سنة أو أقل من 25 سنة ويثبتون بأنهم يتابعون دراستهم.

www.bacdz.net

- ✓ كما يخضع الشركاء في شركات الأشخاص والشركات المدنية المهنية لضريبة الدخل بصفة شخصية على حصة الأرباح العائدة لهم من الشركة.
- ✓ ورد تعريف الدخل الخاضع للضريبة في المادة 9 و 10 من قانون المالية لسنة 1991 .
- ✓ تحدد ضريبة الدخل الإجمالي استنادا إلى المبلغ الكامل للدخل الصافي السنوي الذي يمتلكه المكلف بالضريبة.
- ✓ تدفع ضريبة الدخل الإجمالي وفق الأنظمة الثلاثة التالية: طريقة النظام الحقيقي (التوريد المباشر، النظام الجزافي، طريقة الاقتطاع من المصدر).

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

**المجال المفاهيمي الثالث:** الماليـــة العامـــة

**الوحـــدة رقـــم (10):** الرسم على القيمة المضافة

الكفاءات المستهدفة:

ـــ يحدد مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة.

**مؤشرات التقويم**

ـــ يعرف الرسم على القيمة المضافة.

ـــ يبين خصائص الرسم على القيمة المضافة.

ـــ يبين مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة.

ـــ يحدد العمليات الخاضعة إجباريا للرسم علـــى القيمـــة المضافة، والإعفاءات من الرسم.

ـــ يوضح كيفية حساب الرسم على القيمة المضافة.

ـــ يبين طرق دفع الرسم على القيمة المضافة.

**التوجيهات المنهجية والمعرفية:**

التركيز على الجوانب المعرفية والمنهجية التالية:

- ✓ يعرف الرسم على القيمة المضافة بأنه ضريبة غير مباشرة، تفرض بنسب متفاوتة ومختلفة على إنتاج سلع ومواد وتقديم خدمات منبثقة عن نشاط صناعي أو تجاري، وتقع هذه الضريبة على القيمة النقدية التي يضيفها تدخل المكلف بها إلى الإنتاج.

www.bacdz.net موقع الأستاذ للبكالوريا

- ✓ يشمل الرسم على القيمة المضافة عمليات البيع والأعمال العقارية والخدمات الخاضعة للرسوم الخاصة، التي لها طابع صناعي، تجاري أو حرفي ويتم إنجازها في الجزائر بصفة منتظمة أو بصفة عرضية كما يشمل الرسم عمليات الاستيراد والعمليات التي تدخل في إطار ممارسة المهن الحرة. ويطبق هذا الرسم أيا كان المركز القانوني للأشخاص الذين يتدخلون في إنجاز الأعمال الخاضعة للضريبة و/أو وضعيتهم إزاء جميع الضرائب الأخرى، ومهما كان شكل أو طبيعة تدخل هؤلاء الأشخاص. إن العمليات التي تخضع للضريبة تكون إما على أساس إجباري أو على أساس اختياري (بناء على تصريح من الأشخاص).
- ✓ يحدد الرسم على ما يشمله رقم الأعمال الخاضع للضريبة أي ثمن البضائع أو الأشغال والأعمال أو الخدمات بما في ذلك كل المصاريف والحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاتها.
- ✓ تحسب نسبة الرسم على القيمة المضافة بناء على معدلات يحددها وينص عليها القانون. وأن هذه المعدلات تتغير بحسب قوانين المالية السنوية ومن ذلك أن قانون المالية لسنة 2001 ينص على معدلين للرسم على القيمة المضافة هما: معدل عادي بنسبة 17% ومعدل مخفض بنسبة 7%.
- ✓ ينص القانون على كيفيات دفع الرسم على القيمة المضافة والتي تتمثل في: النظام العام، الاقتطاع من المصدر، النظام الجزافي، نظام التسبيقات المؤقتة.

www.baodz.net

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا